



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב קריניצי 38 רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד גלית אילן
מרחוב בן גוריון 1, בניין ב.ס.ר 2, בני ברק

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. חדר דוד ת.ז. 022313167
מרחוב אבא הלל 87 רמת גן
2. חוגי אפי ת.ז. 054508031
מרחוב בן יהודה 41 תל אביב
3. יזהר לביא ת.ז. 016320038
ע"י ב"כ עוה"ד אורן גוטרמן
מרחוב כיכר רבין 17 תל אביב

פ ס ק ד ין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב קריניצי 38 רמת גן הבנוי על חלקה מספר 199 בגוש 6126 (להלן: "הבית").

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

הנתבעים 1 ו-2 היו בעלי הזכויות בדירה בקומת הגג בבית הידועה כתת חלקה 9 (להלן: "דירת הנתבעים"). דירה זו נמכרה לנתבע 3, הרשום כיום כבעלים של הדירה.

התובעת טוענת כי הנתבעים פלשו לרכוש המשותף והשתלטו עליו תוך שהם פוגעים בחזות הבית - הנתבעים סיפחו לעצמם חדר כביסה משותף בקומת הגג והם עושים בו שימוש ייחודי ומנהג בעלים. הנתבעים ריצפו במשטח דק מעץ את שטח הגג המשותף הסמוך לדירתם והציבו עליו ריהוט גן ללא הסכמת בעלי הדירות. הנתבעים פתחו חלונות ופתחי יציאה מדירתם אל גג הבית והתקינו ויטרינות עם דלתות הזזה באופן המאפשר להם גישה ישירה מדירתם אל גג הבית, וזאת ללא הסכמת בעלי הדירות וללא היתר כדין. לאור האמור לעיל ביקשה התובעת כי ינתנו צוים המורים לנתבעים לסלק ידם מן הרכוש המשותף ולהחזיר את מצבו של הרכוש המשותף לקדמותו. כן נתבקש חיוב הנתבעים באיטום הגג מפני נזילות.

הנתבעים 1 ו-2 הגישו כתב הגנה מטעמם במסגרתו טענו כי הם אינם צד רלבנטי עוד לתובענה עת הועברו הזכויות בדירת הנתבעים לנתבע 3. לטענתם, דירת הנתבעים נכנתה במקור כדירת גג עם שתי יציאות לגג. לטענת הנתבעים 1 ו-2 היציאות לגג מופיעות גם בהיתר בניה לסגירת מרפסת משנת 1987 וגם בהיתר בניה משנת 2009.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

הנתבע 3 הגיש כתב הגנה מטעמו וטען כי הנציגות התובעת איננה הנציגות החוקית. עוד נטען כי הזכויות בדירת הנתבעים הינן של הנתבע 3 בלבד ואין לנתבעים 1 ו-2 כל זכויות בדירה זו ולפיכך אין סמכות למפקח לדון בתובענה. לטענת הנתבע 3 בשנת 1987 נתקבל היתר בניה לסגירת מרפסת ובשנת 2009 נתקבל היתר לפתיחת היציאות מהדירה והתקנת הוויטריות והדלתות. הנתבע 3 טוען כי הוא לא "סיפח" את חדר הכביסה ולא השתלט עליו ולא שינה את מבנהו או מיקומו. כל שהוא מבצע בחדר הכביסה הינו בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף. כך גם בנוגע לשימוש המבוצע על ידו בגג הבית. הנתבע 3 טוען כי הוא לא ביצע כל פעולה של בנייה, לא ריצף את הגג, לא סיפח או הגדיל את דירתו על חשבון הרכוש המשותף וממילא לא פגע בחזות הבית. עוד טוען הנתבע 3 כי הוא רכש את הדירה במצבה כפי שהיא כיום כאשר הוא מסתמך על הצהרות הנתבעים 1 ו-2 בהקשר זה ועל בדיקות שביצע בתיקי העירייה.

ביום 11.07.11 התקיים דיון מקדמי בתובענה. הנתבעים 1 ו-2 לא התייצבו לדיון שנקבע והתובעת ביקשה כי ינתן פסק דין כנגדם בהעדר התייצבות. בהחלטתי בתום הדיון קבעתי כי פסק דין כנגד הנתבעים 1 ו-2 ינתן על פי התוצאות ההליך כנגד הנתבע 3.

במהלך הדיון שב והעלה הנתבע 3 את הטענה בדבר העדר סמכות למפקח ואף הצהיר כי יגיש בקשה מפורטת בעניין זה. דא עקא, בקשה כנ"ל לא הוגשה. אף על פי כן אתיחס להלן לסוגיה זו.

מטעם התובעת הוגשו תצהיריהם של מר זאב פרוכטר ושל מר עובד צרף.

מטעם הנתבע 3 הוגש תצהיר חתום על ידו וכן חוות דעת השמאי מאיר פרץ.

העדים נחקרו נגדית על תצהיריהם בישיבת הוכחות מיום 26.09.11 ולאחר מכן סיכמו את טענותיהם בכתב.

דיון

טענות מקדמיות

בטרם נכנס לדיון לגופם של דברים יש תחילה להסיר מן הדרך את טענותיו המקדמיות של הנתבע 3.

אין בידי לקבל את טענת הנתבע 3 בדבר העדר סמכות עניינית למפקח לדון בתובענה.

לבד מהעובדה שהנתבע 3 זנח טענתו זו באי הגשת בקשה מפורטת בעניין זה כאמור לעיל וגם בסיכומיו אין כל טענה מדוע המפקח נעדר סמכות לדון בתובענה כנגדו, הרי שגם אין ממש בטענה לגופם של דברים.

בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מוסמך המפקח לדון בתובענה שעילתה "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התובענה דנן, כל כולה, עניינה בהסגת גבול נטענת של הנתבעים לחדר הכביסה המשותף, לגג המשותף ובקירות הבית. בכל אלו מוסמך בודאי המפקח לדון.

בסיכומיו טוען הנתבע 3 כי המפקח אינו מוסמך לדון בתובענה כנגד הנתבעים 1 ו-2 שאינם עוד בעלים של הדירה, לאחר שהועברו הזכויות בה לנתבע 3. מכתב ההגנה של הנתבעים 1 ו-2 עולה כי הזכויות בדירת הנתבעים הועברו לנתבע 3 ביום 07.09.10, קרי, למעלה מ-5 חודשים לפני הגשת התביעה דנן.

אומנם, הנתבעים 1 ו-2 הם אלו אשר מכרו לנתבע 3 את הזכויות בדירה והם אלו אשר היו בעלים של הדירה בחלק מן המועדים רלבנטיים לתובענה דנן. אין גם מחלוקת כי הם אלו אשר ביצעו את העבודות ברכוש המשותף. אולם, משחדלו להיות הנתבעים 1 ו-2 בעלים של דירה בבית במועד הגשת התביעה דנן ומאחר ואין מחלוקת כי אין בידם עוד כל חזקה בנכס (ולפיכך לא ניתן לחייבם, באופן אופרטיבי כלשהו, בביצוע הסעדים המבוקשים בכתב התביעה) ואין הם עושים עוד שימוש ברכוש המשותף בבית, הרי שממילא אין מקום לחייבם בסעדים המבוקשים.

בהקשר זה אעיר כי טענתו של הנתבע 3 כי צירופם של הנתבעים 1 ו-2 להליך גרע מזכויותיו, אין לה על מה שתסמוך. ככל שהנתבע 3 סבור כי הוא זכאי לשיפוי או השתתפות מהנתבעים 1 ו-2 יכול היה הוא בעבר, ויכול הוא גם כיום, לנקוט כנגדם בהליכים משפטיים מתאימים. הגשת התובענה דנן גם כנגד הנתבעים 1 ו-2 לא גרעה מזכותו זו של הנתבע 3 לעשות כן. למעשה, צירופם של הנתבעים 1 ו-2, אשר הם אלו שביצעו את העבודות ברכוש המשותף, יכולה היתה רק "להקל" על הנתבע 3 בהוכחת גרסתו. ויודגש, הנתבע 3 כלל לא ניסה להגיש הודעה לצד שלישי בהליך דנן (מבלי להיכנס כאן לשאלת הסמכות העניינית של המפקח לדון בהודעה שכזו) וממילא לא ברורה טענתו בדבר פגיעה בזכויותיו בהקשר זה.

גם צירופו של הנתבע 3 לכתב התביעה נעשה כדין. אף אם הנתבעים 1 ו-2 היו אלו אשר ביצעו את העבודות ברכוש המשותף, הרי שהשימוש הנטען ברכוש המשותף ממשיך ומבוצע גם על ידי הנתבע 3 בעת הזו. בנסיבות אלו, ממילא, הנתבע 3 צד רלבנטי להליך דנן, בין כבעלים של הדירה (כיום) ובין כ"מחזיק מטעם" בהתאם להוראות סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין (על פי הנסח המצורף לכתב התביעה).

וידגש, הסגת גבול הינה מסוג "עוולה מתמשכת". כך, בכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס, ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום. הסגת גבול יוצרת עוולה הנמשכת והולכת וזו "מולידה עילת תובענה חדשה מדי יום ביומו כל עוד נמשך מצב הענינים הפוגע..." (ר' ע.א. 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם). בספרות המשפטית נאמר כי "הדין רואה עקרונית" מעשה או מחדל כ'נמשכים' וכמולידים עילות תובענה מעת לעת, באותם מקרים בהם נתון הדבר בכוחו של העושה (או החדל) להפסיק מעשהו או מחדלו ובדרך זו שלא עוד לעשות עוולה או לגרום נזק ובלבד שאותה 'המשכיות' אינה נסמכת לאחר אל מעשה חד פעמי" (טדסקי, אנגלרד, ברק וחשין: דיני הנזיקין, תורת הנזיקין הכללית, מהד' שניה תשל"ז, בעמ' 724 ה"ש 7). לפיכך, ממילא קיימת עילת תביעה בסמכות המפקח כנגד הנתבע 3 בגין השימוש המבוצע על ידו כיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

יתר הטענות המקדמיות שבכתב ההגנה נטענו בלשון רפה תוך העלאת טענות כלליות בעלמא ללא פירוט כלל או ללא פירוט מספיק. אין בידי לקבל טענות אלו ובודאי שאין בהן להצדיק סילוקה של התובענה ללא בירורה לגופם של דברים.

האם התובעת היא נציגות הבית ?

הנתבע 3 טוען כי התובעת איננה נציגות מוסמכת של הבית. אין בידי לקבל טענה זו.

חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

במקרה דנן לא עלה בידי הנתבע 3 להוכיח קיומה של כל נציגות אחרת. למעשה, כלל לא נטען כי קיימת נציגות כזו, לא בתצהירו של הנתבע 3 ולא בעדותו בפני. כך גם לא הובא לעדות מטעמו אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים בבית אשר יתמוך בטענתו כי הנציגות התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית או יאשר דבר קיומה של נציגות אחרת או יאשר את המסמך שצורף כנספח ד' לתצהיר הנתבע 3 (שכלל אינו נושא תאריך). זאת במיוחד כאשר התובעת הציגה פרוטוקול מיום 08.04.10 חתום על ידי בעלי הדירות (כולל הנתבע 3!) במסגרתו היא נבחרה כנציגות החוקית (מוצג ת/1). אעיר כי גם בתמלילי השיחות שצורפו לתצהיר הנתבע 3 (נספח ה') אין כדי לסייע בטענתו זו. משיחות אלו ודאי שלא עולה דבר קיומה של נציגות אחרת לבד מזו התובעת בהליך דנן.

זאת ועוד. מעדותו של הנתבע 3 עולה, למעשה, אישורו של חוקיותה של הנציגות התובעת.

הנתבע 3 מאשר כי חתם על הפרוטוקול מיום 08.04.10 (מוצג ת/1) (עמוד 13 שורות 19-22). מפרוטוקול זה עולה בחירתם של עובד צרף, זאב פרוכטר ושרה אלחדף כחברי נציגות. כן הוסמכו עובד צרף ושרה אלחדף כבעלי זכות חתימה בחשבון הבנק של הנציגות. אין בידי לקבל את טענותיו של הנתבע 3 כאילו אין המדובר בפרוטוקול מחייב או כאילו כל מטרתו של הפרוטוקול היתה לשם פתיחת חשבון בנק. ראשית, הנתבע 3 מאשר כי "אף אחד לא אילץ אותי לחתום" (עמוד 13 שורה 21). שנית, לא בנקל ניתן לקבל טענה כנגד מסמך בכתב עליו חתום בעל דין. במקרה דנן אין הנתבע 3 מציע כל נימוק מדוע אין ליתן תוקף מחייב למסמך בחתימתו, אשר ממנה את הנציגות ונוקב בשמות חבריה. חזקה היא כי הנתבע 3 חתם רק לאחר שקרא את המסמך והבין את תוכנו. לו, כטענתו, היו לו הסתייגויות בנוגע לזהות חברי הנציגות או בנוגע להליך המינוי, סביר להניח כי לא היה מצרף את חתימתו או לכל הפחות מסייג אותה (למשל, כטענתו, לסוגיית פתיחת חשבון הבנק בלבד). דא עקא, הנתבע 3 לא עשה כן ואישר בחתימתו את הפרוטוקול בשלמותו כולל בחירת חברי הנציגות.

הנתבע 3 מאשר כי את מיסי הנציגות שילם לידי מר צרף. הנתבע 3 גם מאשר כי מר צרף ואשתו מנקים את חדר המדרגות (עמוד 13 שורה 28 עד עמוד 14 שורה 2). כלומר, הנתבע 3 מקיים את חובותיו כלפי הנציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התובעת והיא זו אשר מקיימת את חובותיה להחזקת הרכוש המשותף. בהקשר זה אין בידי לקבל את טענת הנתבע 3 כאילו "אין וועד, יש רק מי שגובה כספים" (עמוד 14 שורה 19). לבד מכך שאין סבירות בהתנהלות שכזו מצד בעלי הדירות בבית וממילא הוכח היפוכם של דברים, הרי שהדבר גם סותר את הוראות חוק המקרקעין כאמור.

בעדותו טוען הנתבע 3 כי ישנה מחלוקת בדבר סוגית זהות חברי הנציגות. אולם, באותה נשימה מאשר הוא כי "בעלי הדירות רוצים להדיח אותו" (עמוד 13 שורה 26). מדוע צריך להדיח את מי שלא נבחר כלל? עצם העלאת הטענה אך מבססת את מעמדה החוקי של התובעת כנציגות הבית.

הטיב לסכם את הסוגיה מר פרוכטר בעדותו "מר לביא ידע מי הנציגות כמה פעמים. פעם אחת כשהוא חתם על המסמך של חשבון הבנק ופעם שנייה שבוע שעבר כשניגש לשלם את חובות ועד הבית למר צרף" (עמוד 9 שורות 17-18). עדותו זו מקובלת עלי.

מכל מקום, אין לשאלה האמורה נפקות ממשית. שכן, ממילא, לחבר הנציגות צרף, שאין מחלוקת שהוא בעלים של דירה בבית, עילת תביעה אישית בהליך דנן וניתן היה, לו היה צורך בכך, לראות בתביעה זו כתביעה אישית שלו.

הסגת גבול

משהוסרו הסוגיות המקדמיות ניתן עתה להיזקק לתובענה לגופה, ובהקשר דנן המחלוקת בבין הצדדים הינה בנוגע להסגת גבול נטענת של הנתבע 3 לרכוש המשותף בשלושה ראשים – חדר הכביסה, הרחבת ויצירת פתחים בקירות חיצוניים ושימוש בגג לרבות התקנת דק עץ ומיטלטלין.

חדר הכביסה

אין מחלוקת כי חדר הכביסה הינו רכוש משותף. זאת מבהירים הנתבעים בכתבי ההגנה מטעמם. זאת מבהיר בפירוש הנתבע 3 בתצהירו (ר' למשל סעיף 2 לתצהירו).

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה (ראה: עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף (תשס"ד) בעמ' 48).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) (277).

אפתח כבר בסיומם של דברים ואומר כי אין בידי לקבל את טענת התובעת כאילו הנתבע 3 סיפח את חדר הכביסה לדירת הנתבעים או לשימושו הבלעדי. מן הראיות שנשמעו בפני עולה כי השימוש העיקרי של הנתבע 3 בחדר הכביסה הינו שימוש סביר בהתאם לתנאים שלעיל. אולם, יש להגביל שימוש זה, לאור אופיו של חדר הכביסה כרכוש משותף, כפי שיפורט להלן.

ראשית, בכתב התביעה נטען כי "הנתבעים סיפחו חדר זה לדירתם ועושים בו שימוש ייחודי ומנהג בעלים" (סעיף 5 לכתב התביעה). דא עקא, במסכת הראיות נתברר כי חדר הכביסה לא "אוחד" לתוך דירת הנתבעים - בדיון המקדמי מאשר מר פרוכטר כי "חדר הכביסה נעול, יש מפתח" (עמוד 1 שורה 25). כך גם בישיבת ההוכחות הוא מעיד כי "אפשר להיכנס לגג דרך חדר הכביסה. מי שעולה לגג חייב לעבור דרך חדר הכביסה. ש.ת. מחדר המדרגות הכניסה היחידה לגג היא דרך חדר הכביסה או הדירה. ש.ת. בפעם האחרונה עליתי לגג לפני כמה חודשים, אני חושב, לבד לראות אם יש איזה בעיה. ש.ת. עליתי בפעם האחרונה דרך חדר הכביסה כדי לתקן את המזגן... ש.ת. עליתי עם טכנאי דרך חדר הכביסה עם המפתח" (עמוד 7 שורות 19-24). כלומר, חדר הכביסה נגיש לבעלי הדירות (לכולם יש מפתח), ישנה גישה באמצעותו לגג הבית והוא לא אוחד פיזית לדירת הנתבעים (אחרת לא יכול היה מר פרוכטר להיכנס לגג לבדו או עם הטכנאי כפי שהוא מעיד).

שנית, אין מחלוקת בין הצדדים כי חדר האמור הינו "חדר כביסה" על פי יעודו. כך מגדירה התובעת את החדר האמור בכתב התביעה. כך מגדירו מר פרוכטר בתצהיר מטעמו (סעיף 24). כך מוגדר החדר כ"מכבסה" בהיתרי הבניה (נספח ב' לתצהיר הנתבע 3). כך גם מוגדר החדר כ- "ח' כביסה" בתיק הבית המשותף. לחדר הכביסה ייעוד נוסף והוא אפשרות היציאה מחדר המדרגות לגג הבית (כפי שגם מעיד מר פרוכטר כמצוטט לעיל).

ובנוגע לשימוש הנתבע 3 בחדר הכביסה מעיד מר פרוכטר כי "הדייר הציב את מכונת הכביסה ומכונת הייבוש וקרש גיהוף. הכל עם חפצים שלו" (עמוד 1 שורות 25-26). האמור גם תואם את תמונות חדר הכביסה שצורפו כנספח 2 לכתב התביעה. מתמונות אלו ניכר, כי דלת הכניסה לחדר הכביסה ודלת היציאה לגג פתוחות וכי בחדר הכביסה מותקנים, בעיקר, מכונת כביסה, מייבש וארון. האם לא לשם כך נועד חדר כביסה? כאמור לעיל גם ייעודו האחר של חדר הכביסה כמעבר לגג הבית נותר בעינו. לראיה, אף מר פרוכטר עושה שימוש במעבר זה לגג הבית כאמור.

שלישית, לא עלה בידי התובעת להוכיח כי שימוש הנתבע 3 בחדר הכביסה הינו כזה המונע שימוש דומה מאחרים. מתמונות חדר הכביסה לא עולה כי הוא "התמלא" כולו בציוד של הנתבע 3. אומנם, יש בחדר הכביסה ציוד ואין מחלוקת כי חלקו הארי שייך לנתבע 3 (מכונת הכביסה, מייבש הכביסה והארון על פי סעיף 20 לתצהיר הנתבע 3). אולם, ניכר מן התמונות כי יש מקום לציוד נוסף הקשור לייעודו של החדר כ"חדר כביסה" כאמור. בהקשר זה בהחלט ניתן להציב, אם יהיה צורך בכך, מכונת כביסה ומייבש נוספים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

בחדר מוצב גם ארון לגביו הצהיר הנתבע 3 כי הוא מיועד לשימוש כל בעלי הדירות בבית. גם מן התמונות ניכר כי אין המדובר בארון נעול. בנסיבות אלו הצבתו של ארון (המהווה רכוש משותף) בחדר כביסה (המהווה רכוש משותף) הינו שימוש סביר ברכוש המשותף. במיוחד כאשר הנתבע 3 מעיד, ועדותו לא נסתרה, כי הציווד בארון אינו שלו, למעט חומרי כביסה וניקיון (סעיף 19 לתצהיר הנתבע). אולם יובהר כי על ארון זה להמשיך ולשמש כרכוש משותף ויתאפשר בו שימוש, כל העת, לכל בעלי הדירות בבית.

אולם, על אף האמור לעיל, מן הראיות שבפני עולה כי יש בשימוש המבוצע על ידי הנתבע 3 בחדר הכביסה כדי להגביל שימוש אפשרי של בעלי דירות אחרים בו. על מנת לאפשר ליתר בעלי הדירות בבית להשתמש, גם הם, בחדר הכביסה, ככל שיחפצו בכך, נכון יהיה לחייב את הנתבע 3 להעמיד את מכונת הכביסה והמייבש האחד על גבי השני ובכך ל"חסוך" מקום מבוזבז. כמו כן יש מקום לחייב את הנתבע 3 לסלק את המתקנים הניידים – קרש גיהוף ומתלה כביסה, למעט במשך הזמן בו הוא עושה בהם שימוש בפועל. הותרת המתקנים הניידים פתוחים בחדר הכביסה "תופסת" מקום ויוצרת "תחושת בעלות" של הנתבעים בחדר זה. כאשר מישוהו משאיר את הכביסה שלו תלויה במקום כל הזמן, כאשר מישוהו משאיר את ציוד הגיהוף שלו פתוח במקום, הוא הופך את עצמו למשתמש העיקרי בחדר הכביסה וזאת אין להתיר. מכל מקום, המדובר במתקנים ניידים שבנקל ניתן לקפלם ולהזיזם ואין כל הצדקה להותירם פתוחים בחדר כביסה משותף כאמור.

וידוגש, יעודו של חדר הכביסה, על דעת כל הצדדים כאמור, הינו על פי שמו. בנסיבות אלה, על כל מי מבעלי הדירות, כולל הנתבע 3, שיש לו ציוד בחדר הכביסה שאינו משמש למטרת כביסה בלבד, לסלק מחדר הכביסה ציוד שלו הנמצא בחדר (לרבות תנור, פח אשפה, מזוודות, אריזות וכיוצ"ב). הציווד היחיד שמותר להותירו כדרך קבע בחדר הכביסה הם מכונת כביסה, מייבש וארון השירות המשותף.

את כל האמור יש לסייג בכך כי הדברים האמורים נכונים כל עוד לא החליטו בעלי הדירות כדין על ייעוד אחר לחדר הכביסה. אם וככל שתתקבל החלטה כדין על ידי בעלי הדירות, הרי שעל כל בעלי הדירות תהיה החובה לעשות שימוש ברכוש המשותף, על פי החלטת בעלי הדירות כאמור.

הרחבת פתחים

הקירות החיצוניים של דירת הנתבעים לא הוצמדו לדירה על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים. משכך, בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק המקרקעין, קירות אלה מהווים רכוש משותף של הבית.

סעיף 2 לתקנון המצוי קובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

ובהקשר זה כבר נפסק כי פתיחת פתח בקיר משותף מהווה פגיעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

כך נפסק בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 כי "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

לפיכך, פתיחת דלת בקיר המהווה רכוש משותף לצורך יצירת יציאה ישירה מדירת הנתבעים לגג הבית, הינה פגיעה ברכוש המשותף הדורשת את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית.

ההלכה קובעת כי "על מנת להסיק ויתור מהתנהגות או ראייה אחרת, חייבת ההתנהגות להיות ברורה וחד משמעית ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה שמיר ז"ל נ' יעל דולב שמיר (פורסם בתקדין)). משכך, אין בידי לקבל את טענת הנתבע 3, מבלי להיכנס כלל להכרעה העובדתית בהקשר זה, כי אי התנגדות או שתיקה של בעלי הדירות בעת הגשת בקשת ההיתר דינה כהסכמה. על הנתבע 3 להוכיח הסכמה בפועל של בעלי הדירות.

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") ובנוגע לטענה בדבר קיומה של הסכמה כאמור הרי שהוא מוטל על שכמו של הנתבע 3 בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

בנסיבות דנן עמד הנתבע 3 בנטל להוכיח כי נתקבלה הסכמה בפועל של רוב בעלי הדירות בבית להרחבת הפתחים בדירת הנתבעים. ובמה אמורים הדברים.

הוכח על ידי הנתבע 3 כי נתקבל היתר בניה להרחבת הפתחים בדירת הנתבעים.

מטעם הנתבע 3 הוגשה חוות דעתו של מר מאיר פרץ – שמאי מקרקעין והנדסאי בניין. מחוות הדעת עולה כי לדירת הנתבעים ניתנו במהלך השנים 3 היתרי בניה – היתר מספר 4387 משנת 1987 לסגירת מרפסת ע"י אלומניום עם זכוכית והחלפת גג אסבסט (להלן: "ההיתר משנת 1987"), היתר מספר 2005307 משנת 2004 לביצוע שינויים פנימיים והיתר מספר 2009010 משנת 2009 לשינוי חזיתות כולל הגדלת פתחים לחזית מערבית ופתיחת חלון חדש לחזית דרומית (להלן: "ההיתר משנת 2009"). לטענת המומחה דירת הנתבעים תואמת את ההיתר משנת 2009 לרבות בדלת הויטרינה הפונה לכיוון מערב.

מר פרץ דבק בחוות דעתו האמורה גם בחקירתו הנגדית ושב ואישר כי היתר הבניה משנת 2009 אישר את הגדלת הפתחים בחזית הדרומית לויטרינה הקיימת כיום. למסקנה האמורה הגיעה המומחה מהצלבת נתוני ההיתרים השונים וכן לאור המלל ותשריט היתר הבניה משנת 2009 (עמוד 11 שורות 1-19). עדותו הנחרצת של מר פרץ - "לי יש ודאות מוחלטת שזו דלת ויטרינה. ככה אני מסמן בתוכנית דלת ויטרינה" (עמוד 11 שורה 21), לא נסתרה על ידי התובעת. לבד מהעובדה כי עדותו זו נתמכת בתשריט ההיתר משנת 1987



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

ובתשריט ההיתר משנת 2009, הרי שהתובעת לא טרחה להביא כל עדות מקצועית מטעמה השוללת את חוות דעתו זו של מר פרץ.

למעלה מכך, ועוד נשוב לכך בהמשך, התובעת לא הביאה לעדות אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים בבית אשר נתנו את הסכמתם לבקשת ההיתר משנת 2009. עדותם של אלו כי הסכמתם היתה להרחבת פתחים בלבד ולא עד לכדי יצירת דלתות ויטרינה, יכולה היתה לסייע גם בפרשנות המבוקשת על ידי התובעת להיתרי הבניה השונים (לאור העובדה כי תשריט ההיתר משנת 2009 אינו מציין מידות לחלונות). דא עקא, כל מי שהעיד בהליך דנן מטעם התובעת היו בעלי הדירות אשר התנגדו לבקשת ההיתר משנת 2009.

זאת ועוד. מהתנגדות שהוגשה על ידי בעלי הדירות שסרבו לבקשה להיתר הבניה משנת 2009, עולה כי היה ברור וידוע להם כי הבקשה כוללת הגדלת פתחים לדלת ויטרינה. במכתב התנגדות הגב' קולקוביץ (נספח 6 לתצהיר פרוכטר) נכתב כי "יש לי התנגדות גדולה לפתיחת חלונות שלא היו מעולם בדירה וקריעת דלת כפולה צרפתית לגג שלא שליך לא ו/או צמוד לדירתו" (סעיף 5 למכתב). אומנם, המכתב מתאר את המצב הקיים ומתנגד לו. אולם, ההתנגדות מייחסת לבקשה להיתר משנת 2009 ולפיכך, אם, כטענת התובעת, כלל לא נכלל בהיתר אישור הרחבת פתחים לכדי דלת ויטרינה, מדוע היה צורך להתנגד לבקשה קונקרטית שכזו? ויודגש, מעדותו של מר פרוכטר עולה כי התנגדות זו נוסחה על ידו ולמעשה "ההתנגדות שלי ושל מר צרף אוחדו להתנגדות של גב' קולקוביץ" (עמוד 6 שורות 23-24). כלומר, גם מר צרף וגם מר פרוכטר ידעו כי הבקשה להיתר משנת 2009 כוללת הרחבת פתחים לחלון ויטרינה והם התנגדו לבקשה זו.

לכל זאת יש להוסיף את העובדה כי גם אגף ההנדסה בעיריית רמת גן "הבין" את ההיתר משנת 2009 ככזה הכולל "פתח יציאה לגג". מכתב אגף ההנדסה מיום 06.04.08 (נספח א' לחוות דעת פרץ) עולה כי ישנו "פתח יציאה לגג במידות של כ- 2.3*1.9 מ" בצד מערב של דירת הנתבעים, שנפרץ ללא היתר. ממכתב אגף ההנדסה מיום 27.01.09 (נספח 1א לחוות דעת פרץ) עולה כי היתר הבניה משנת 2009 חופף למתואר בדו"ח הנ"ל מיום 06.04.08. כלומר, ניתן היתר לאותן עבירות בניה, לרבות, פתח היציאה לגג – הוא דלת הויטרינה.

בנסיבות אלה הרי שעלה בידי הנתבע 3 גם להוכיח כי נתקבלה הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית להרחבת הפתחים ולפתיחת פתח נוסף בחזית הדרומית. מחוות דעת פרץ עולה כי ההיתר משנת 2009 ניתן לאחר שצורפו חתימותיהם של בעלי תתי חלקות 1, 2, 3, 5, 6 ו- 9 בבית על גבי ההיתר.

גם בהקשר זה חוות דעתו של מר פרץ לא נסתרה והיא נתמכת בתשריט היתר הבניה משנת 2009 (על גביו מתנוססות חתימות בעלי הדירות) ועל הנסח הרשום, לפיהם החותמים מהווים רוב מוחלט של 6 מתוך 9 בעלי דירות בבית.

ברור גם, בנסיבות דנן, כי בעלי הדירות אשר חתמו על ההיתר ידעו היטב על המבוקש במסגרתו, שכן, מהתנגדות הגב' קולקוביץ וממכתבי אגף ההנדסה הנ"ל עולה כי במועד הגשת הבקשה להיתר כבר היו קיימים בפועל הפתחים שאישורם התבקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

זאת ועוד. התובעת בחרה שלא להביא לעדות בפני אף לא אחד מבעלי הדירות אשר חתמו על הבקשה להיתר. כאמור לעיל לכך יש השלכה ברורה לעניין פרשנות ההיתר. אולם לכך יש השלכה משמעותית עוד יותר בכל הקשור להוכחת הסכמת רוב בעלי הדירות בבית לעבודות שבוצעו.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה(4) 651).

בנסיבות דנן לא הוצג כל טעם מדוע לא הובאו לעדות בהליך שבפני בעלי הדירות בבית שנתנו הסכמתם לעבודות בחתימתם על היתר הבניה. כל שהעידו בפני מטעם הנציגות היו מר צרף ומר פרוכטר, הם ממילא המתנגדים לבקשה להיתר משנת 2009. בנסיבות אלו אין לי אלא להסיק מסקנה עובדתית כי לו היו מגיעים בעלי הדירות למתן עדות בפני, הרי שהיו מאשרים את חתימותיהם על גבי היתר הבניה ואת הסכמתם להרחבת הפתחים כפי שנתבקש.

התובעת טוענת כי חתימתו של מר צחור זויפה (עמוד 7 שורות 16-17). דא עקא, למעט עדותו של מר פרוכטר בעניין, שאיננה אלא עדות מפני השמועה, לא הובאה כל ראיה בהקשר זה. מה יותר פשוט היה מאשר להביא לעדות בפני את מר צחור? אולם, אף את זאת לא עשתה התובעת. במיוחד אמורים הדברים כאשר הנטל להוכחת טענת זיוף הינו נטל משמעותי וכבד ובמקרה זה הוא מוטל על שכמה של התובעת. לכך יש גם להוסיף כי טענת הזיוף האמורה הועלתה לראשונה על ידי מר פרוכטר רק במסגרת חקירתו הנגדית ואף אין לה כל אזכור בתצהירו. די בכך להביא לדחייתה.

אומנם, כעקרון, הסכמת בעלי הדירות צריכה להינתן במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. דא עקא, הוכח כי בבית הנ"ל לא מתקיימות אסיפות באופן תדיר. מר פרוכטר מאשר כי "אסיפה פיזית לא הייתה שנים" (עמוד 9 שורה 9). כך גם מאשר מר צרף "תלינו שלט על אסיפה. זה היה לפני הרבה זמן. אני לא זוכר. לא חמש שנים אבל הרבה זמן" (עמוד 10 שורה 12). גם ב"כ התובעת מאשרת כי הפרוטוקול שצורף לתצהירי התובעת (פרוטוקול בחירת נציגות ומורשי חתימה – מוצג ת/1) הוא היחיד שישנו (עמוד 4 שורות 11-12). בנסיבות אלו ניתן לראות בחתימת רוב מוחלט של בעלי הדירות על גבי היתר הבניה משנת 2009 כהסכמת האסיפה הכללית לעבודות שביצעו הנתבעים בקירות החיצוניים של הבית.

התקנת הדק והשימוש בגג

לא נטען על ידי הנתבע 3, וממילא לא הוכח על ידו כי נתקבלה הסכמה של בעלי הדירות בבית להתקנת הדק או לשימוש בגג המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

כאמור לעיל, הסכמת בעלי הדירות להרחבת ופריצת פתחים בדירת הנתבעים הוכחה מחתימתם על גבי היתר הבניה משנת 2009. לא נטענה ולא הוכחה כל הסכמה פוזיטיבית אחרת של בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף.

דא עקא, ההיתר משנת 2009 אינו מתיר ביצוע עבודות בגג – מן ההיתר עולה כי אפילו עבודות להתקנת צנרת חיצונית, שלא מופיעה בהיתר, נאסרה (ר' פירוט העבודות המתירות בהיתר נספח ב' לתצהיר הנתבע 3). למעשה, על פי נוסח ההיתר הוא אינו עוסק באמור באופן מפורש. כך נכתב בהיתר כי "גג הקומה העליונה ו/או גג החדר על הגג, כגג משותף לכל דיירי הבניין". כך גם עולה ממכתב אגף ההנדסה בעיריית רמת גן מיום 09.01.08 (נספח 3 לתצהיר פרוכטר) לפיו אין אגף ההנדסה עוסק בסוגיות תפיסת רכוש משותף לשימוש פרטי. גם מחוות דעת פרץ לא עולה כי ניתן היתר להתקנת הדק. למעשה, גם הנתבע 3 מודה כי אין היתר להתקנת הדק על הגג וגם אין כל הסכמה אחרת של בעלי הדירות להתקנתו (עמוד 17 שורות 5-6).

בנסיבות אלו, לא ניתן לראות בהסכמת בעלי הדירות להיתר משנת 2009 גם הסכמה לריצוף הדק בגג או לשימוש בגג על ידי הנתבע 3. בהקשר זה, בהתאם להלכות שלעיל, הרי שהעובדה כי בעלי הדירות לא הובאו לעדות בפני, פועלת דווקא לרעת הנתבע 3. מאי העדת בעלי הדירות ניתן להסיק מסקנה ראייתית כי הסכמתם, בחתימתם על היתר הבניה משנת 2009, היתה רק למה שנתבקש במסגרתו, קרי, הרחבת והוספת פתחים, ובודאי שלא להתקנת הדק או לשימוש בגג.

לפיכך, עלינו לבחון האם השימוש האמור בגג הינו שימוש רגיל וסביר במבחן תנאי הזמן והמקום כפי שפורט לעיל.

גג הבית, בתנאי הזמן והמקום הרלבנטיים, לא נועד לשמש כמרפסת, מקום אחסון או מקום לבילוי, אלא אם הוגדר כך במפורש בתקנון הבית או בהסכמה של בעלי הדירות והוכשר יעודית לכך מן הבחינה הפיזית. ייעודו של הגג הינו, לכל היותר, לשימוש למתקנים משותפים בבית ולהתקנת מערכות שונות, משותפות ופרטיות, בהתאם להוראות הדין (ר' למשל סעיף 59א לחוק המקרקעין) והחלטות בעלי הדירות. אף בגג דנן מותקנים דודי שמש ומנועי מזגנים של בעלי הדירות השונים, ואין כל הפרדה פיזית (כפי שטוען הנתבע 3 וראה גם סעיף 7.1. לחוות דעת פרץ) בין חלק הגג המשמש לכך לחלק הגג בו עושה הנתבע 3 שימוש. גם לא הוכח כל שימוש מוסכם אחר או נוסף בהתאם להחלטת בעלי הדירות.

השימוש בגג כמרפסת, ללא התאמתו לכך מראש, מסוכן, הן מן הבחינה הפיזית (עלול לגרום לנזקים לאיטום הגג ולמערכות שונות המותקנות בו) והן מן הבחינה הבטיחותית (שהייה על גג גבוה, ללא מעקה מוסדר וריצוף ובסמוך למתקנים ומערכות המותקנים בגג).

זאת ועוד. בנוסף לריצוף הדק המשטח גם מתוחם אדניות גדולות עם צמחיה (דבר שיכול לגרום לנזקי מים נוספים ובעיות משקל בגג). אומנם ישנו מעבר בין האדניות. אולם, הצבתן בכל קצותיו של משטח הדק מהווה תיחום ברור של השטח הסמוך לפתח היציאה מדירת הנתבעים אל הגג. ויודגש, הדק הותקן על חלק הגג הסמוך ליציאה מדירת הנתבעים בלבד. כן הוצבו על גבי משטח הדק ריהוט רב – נדנדה גדולה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

שולחנות, כסאות ושמישה – ריהוט אשר נמצא על הגג "דרך קבע" ו"כל הזמן" (ר' עדות הנתבע 3 בעמוד 14 שורות 22-23).

מרגע שהפך הגג לשמש כ"מרפסת" לדירת הנתבעים, ממילא הופך השימוש בו לבעלי הדירות האחרים בבית, על פי יעודו כאמור לעיל, מוגבל ובעייתי, אם הוא בכלל אפשרי. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים כאשר מדירת הנתבעים קיים פתח יציאה ישירה אל הגג. כאמור, אף אם הפתח לגג נפתח בהסכמת בעלי הדירות, עדיין לא הסכימו הם להתקנת הדק ויצירת מרפסת גג לשימוש ייחודי. שימוש שכזה כמוהו כהצמדה בפועל של הגג לדירת הנתבעים, הצמדה השוללת לצמיתות את זכותם של בעלי הדירות לעשות שימוש בגג על פי יעודו.

מהתמונות שצורפו לכתב התביעה (והנתבע 3 מאשר כי הן "משקפות את המצב" בעמוד 14 שורה 10) עולה כי ישנן מספר נקודות מאור בגג ואף הותקן כיור קבוע, נקודת מים וניקוז. עצם קיום של הנ"ל אינו עולה בקנה אחד עם "שימוש סביר" על פי המבחנים שלעיל.

בנוסף, קיים גם חשש כי השימוש בגג על ידי הנתבע 3 עשוי להביא לכך שגם אחרים יבקשו ל"נכס" לעצמם חלקים מן הרכוש המשותף לשימושם הבלעדי. כך פוסק בית המשפט העליון בעניין זה: "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (בע"א 93/81 אליאס נ. שיפר לז (2) 444).

לאור כל האמור אני סבור כי התקנת הדק אינה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף. גם שימוש הנתבע 3 בגג, בפרט כל עוד קיים פתח יציאה ישירה מדירת הנתבעים אל הגג ושטח הגג הסמוך לפתח יציאה זה מרוצף בדק עץ, איננו יכול להיחשב כשימוש סביר ומקובל ברכוש המשותף.

המסקנות האמורות נתמכות גם בפסיקה בהקשר זה.

בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצווי נאות או לא".

בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 נפסק כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי.

ההלכות המוזכרות לעיל אושרו גם בע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444.

פסיקת בימ"ש זו מצמצמת את יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף, ובהקשר דנן, לעניין התקנת הדק והשימוש בגג הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

נכון, גם פסיקה זו מסוייגת בהתאם לעקרון תום הלב החולש על כל תחומי המשפט, לרבות, במערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (2896/90 טרזקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454, ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז (4) 737 ורע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח' פד"י נח (1) 199). אולם, לא מצאתי במקרה דנן כל חוסר תום לב בהתנהלות התובעת או בסעד המבוקש על ידה.

השימוש אותו מבצע הנתבע 3 בגג המשותף הינו, כאמור, שימוש ייחודי. הנתבע 3 "ניכס" לעצמו חלק מהגג לשימוש הבלעדי. אומנם, בעלי הדירות הסכימו להרחבת פתחים בדירת הנתבעים ואף להתקנת דלת וירטינה לכיוון הגג בצד מערב. אולם, לא הוסכם על ידם, וממילא לא נטען כי הוסכם על ידם, כי דירת הנתבעים תהפוך לדירה עם מרפסת גג צמודה! אומנם, משטח הדק אינו מגודר. אולם, מעיון בתמונות אשר צורפו לכתבי הטענות ותצהירי הצדדים ניכר כי משטח זה מתוחם באדניות והוא מיועד ויכול פרקטית לשמש רק את דירת הנתבעים, כמעין "מרפסת" פרטית, כאשר כל שימוש אחר בו מוגבל, אם בכלל הוא אפשרי.

וידוגש, "מנהג הבעלים" בו נוהג הנתבע 3 בשטח הגג המרוצף בדק עולה בבירור מהראיות שבפני - התקנת אדניות המתחמות את השטח המחופה בדק מעץ, הצבת ספסל נדנדה, ריהוט גינה, נקודות תאורה, נקודת מים, ניקוז וכיור, כל אלו סממנים ברורים של תפיסת חזקה יחודית.

בנסיבות אלו התובעת זכאית לדרוש החזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו ואין בכך להוות התנהגות בחוסר תום לב או עמידה על זכויותיה הקנייניות שלא כדין. לא שוכנעתי כי המדובר בתובענה שכל מטרתה לגרום נזק או אי נוחות לנתבע 3.

למעשה, מנסיבות המקרה דנן עולה דווקא התנהלות בחוסר תום לב של הנתבע 3.

מעדותו של הנתבע 3 עולה כי הוא מודע לכך שדירת הנתבעים איננה דירת גג – "לא הציגו לי דירת גג. הובהר לי שהגג לא שלי שזה רכוש משותף" (עמוד 16 שורה 30). כלומר, ברור היה לנתבע 3 כי נדרשת הסכמה של בעלי הדירות להתקנת דק על הגג. הוא אף מעיד כי הוא "לא רוצה להיכנס לסכסוכים וספקות" (עמוד 16 שורה 19) ולפיכך בדק את תיק העירייה והיתרי הבניה בטרם רכש את הדירה. הוא גם ביקש לברר דבר קיומה של הסכמה להתקנת הדק והשימוש בגג. אף על פי כן, ולמרות שידע שאין היתר להתקנת הדק לגג ואף שלא קיבל לידיו כל החלטה או פרוטוקול הסכמה בהקשר זה, הוא רכש את הדירה והמשיך בשימוש היחודי בגג (עמוד 17 שורות 5-6).

הנתבע 3 גם מודע לכך כי לגג שווי כלכלי, שיש ל"רוכשו" מבעלי הדירות וכי עלותו גבוהה (עמוד 14 שורות 4-7). מעדותו של מר פרץ עולה כי שווי של שימוש בלעדי בגג יכול להגיע לכ- 30% משווי הדירה (עמוד 12 שורות 21-28). הנתבע 3 גם מודה בכך שאין לו את סכום הכסף הנדרש כדי לרכוש את הגג מבעלי הדירות – "מדובר בהרבה כסף שאין לי" (עמוד 14 שורה 7). אף על פי כן, הוא ביקש ל"נכס" לעצמו את אותן הזכויות על ידי השימוש בפועל בגג הבית כאמור לעיל. דווקא הנתבע 3 "עצם את עיניו" מול זכויות בעלי הדירות בבית שנהגו חסד עם הנתבעים 1 ו-2 והתירו, בזמנו, בדיעבד, את הגדלת חלונות דירת הנתבעים (פעולה שנעשתה תחילה ללא היתר) ואפשרו למעשה לנתבע 3 "יתרון שאני יכול לצאת החוצה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

לשואף אוויר ולהשקיף על השקיעה" (עמוד 16 שורות 27-28). בכך נהג, דווקא הנתבע 3, במידה של חוסר תום לב כלפי בעלי הדירות בבית.

לפני סיום אעיר כי התובעת לא עמדה בנטל להוכיח קיומם של נזקי איטום בגג הבית בשל פעולות הנתבע 3. בהקשר זה אין מטעם התובעת כל עדות מומחה להוכחת מקור הרטיבות הנטענת בתצהירו של מר צרף. למעשה, אף קיומה של הרטיבות לא הוכח (בהעדר צירוף ולו של תמונה של המפגע). מאידך, מחוות דעת פרץ עולה כי יתכן ומקור הרטיבות הינו דווקא מחלקים אחרים של הגג (סעיף 7.1. לחוות הדעת). לפיכך, אין מקום לחייב את הנתבע 3 באיטום הגג כמבוקש בכתב התביעה, למעט בקשר לפגיעה באיטום, ככל שתהיה, בעת הסרת דק העץ והמיטלטלין מהגג.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומורה כלהלן:

אני מורה לנתבע 3 להסיר את דק העץ בגג המשותף וכן כל מחובר של קבע בגג הבית וקירותיו לרבות תאורה, כיור, נקודת מים וניקוז. כן אני מחייב את הנתבע 3 להחזיר את מצב הגג לקדמותו ולבצע כל תיקון נדרש ברכוש המשותף עקב הסרת הדק כאמור.

אני אוסר על הנתבע 3, או כל מי מטעמו, לעשות שימוש ייחודי בגג הבית ובכלל זה אני מורה לנתבע 3 להסיר מהגג את המיטלטלין המצויים בו לרבות אדניות, נדנדה, כסאות, שולחנות ושמישה.

אני מחייב את הנתבע 3 לסלק מחדר הכביסה את המתקנים הניידים – קרש גיהוף ומתלה כביסה. כמו כן אני מורה לנתבע 3 לסלק מחדר הכביסה כל ציוד שבבעלותו למעט מכונת כביסה, מייבש כביסה וארון שירות משותף. אני מחייב את הנתבע 3 להעמיד את מכונת הכביסה והמייבש האחד על גבי השני. מובהר בזה כי נאסר על הנתבע 3 לעשות שימוש ייחודי בחדר הכביסה.

אני דוחה את התביעה לסגירת ו/או צמצום הפתחים בדירת הנתבעים.

הנתבע 3 יבצע את כל האמור לעיל בתוך 60 יום מהיום.

בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה בספרי המקרקעין על זכויות הנתבע 3 בגוש 6126 חלקה 199 תת חלקה 9 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 112/11 בדבר איסור שימוש ייחודי בגג ובחדר כביסה".

אני מחייב את הנתבע 3 לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות אגרת פתיחת ההליך, סך של ₪ 616 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 17.02.11, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבע 3 לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, לרבות עבור שכר טרחת עו"ד, סך של ₪ 2,500 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 112/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו בתיק זה ישיבה מקדמית וישיבת הוכחות והוגשו סיכומים בכתב. מאידך התובענה התקבלה רק בחלקה.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלישכתי היום כ' טבת תשע"ב, 15 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל-אביב